

Heden, achttien april tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Hert van Praag, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Jella van Troost, in haar hoedanigheid van zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, gedefungeerd notaris te Molenwaard:

- A. 1. de heer Marinus Adriaan Crum, geboren te Gorinchem op negentien februari negentienhonderd éénennegentig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Gorinchem, op drie november tweeduizend elf, nummer: NTB5CF5L3);
2. mevrouw Pieterella Bikker, geboren te Gorinchem op tien februari negentienhonderd éénennegentig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Giessenlanden, op zes februari tweeduizend dertien, nummer: NX2H49C64);
- met elkaar gehuwd, beiden wonende te 4223 NL Hoornaar, Oudendijk 14, voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna zowel samen als ieder afzonderlijk, te noemen: hypotheekgever;
- B. mevrouw Janna Annigje Egas, geboren te Hardinxveld-Giessendam op éénentwintig december negentienhonderd zevenentachtig, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende te 2973 XA Molenaarsgraaf, Graafdijs Oost 11 a, ten deze handelend als mondeling gevolmachtigde van:
1. de naamloze vennootschap **Rabohypotheekbank N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, handelsregisternummer: 30052013 (Postadres: Postbus 221 5600 MA Eindhoven); en
2. de coöperatie **Coöperatieve Rabobank U.A.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, handelsregisternummer: 30046259 (Postadres: Postbus 221 5600 MA Eindhoven),
- hierna zowel samen als ieder afzonderlijk te noemen: bank.
- Van het bestaan van de volmachten aan de verschenen persoon onder B. genoemd is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek en pandrechten

De hypotheekgever en de bank verklaarden te zijn overeengekomen dat door de hypotheekgever ten behoeve van de bank het recht van hypotheek en pandrechten worden gevestigd op de in deze akte en de hierna te melden Algemene voorwaarden voor hypotheek van de Rabobank 2009 omschreven goederen, tot zekerheid als in deze akte omschreven.

Hypotheekverlening

Ter uitvoering van voormelde overeenkomst verklaarde de hypotheekgever aan de bank hypotheek te verlenen tot het hierna te noemen bedrag op het hierna te noemen onderpand, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkt haar administratie van de hierna te noemen debiteur, zowel van hen samen als van ieder van hen afzonderlijk, te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van:

- verstrekte en/of te verstrekken geldleningen,
- verleende en/of te verlenen kredieten,
- door de debiteur ten behoeve van de bank gestelde en/of te stellen borgtochten en/of contragaranties,
- door de bank afgegeven en/of af te geven borgtochten en/of (bank)garanties,
- huidige en/of toekomstige parallelle schulden jegens de bank als zekerhedenagent,
- huidige en/of toekomstige regresvorderingen,
- huidige en/of toekomstige vorderingen krachtens subrogatie,
- huidige en/of toekomstige financiële instrumenten, waaronder mede begrepen derivatencontracten, en/of
- uit welken anderen hoofde ook.

De bank is bevoegd –en de hypotheekgever stemt er bij voorbaat mee in- om borgtochten, garanties en vergelijkbare (persoonlijke) zekerheden af te geven aan andere rechtspersonen die op het moment van afgifte tot de Rabobank Groep behoren tot zekerheid voor (toekomstige) vorderingen van een dergelijke rechtspersoon op de debiteur uit welken hoofde dan ook.

Hypotheekbedrag

De hypotheekgever verklaarde dat het recht van hypotheek is verleend tot:

- a) een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), te vermeerderen met
- b) renten, vergoedingen, boeten en kosten, welke samen worden begroot op vijfendertig procent (35%) van het hiervoor onder a) vermelde bedrag, derhalve tot een bedrag van zeventigduizend euro (€ 70.000,00),

derhalve tot een totaalbedrag van tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00), op:

Onderpand

de twee-onder-één-kapwoning met berging, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als **Oudendijk 14 te 4223 NL Hoornaar**, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie **A** nummer **291**, groot één are en tachtig centiare (1 a 80 ca),

hierna te noemen: onderpand.

Opzegging

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat de bank door opzegging de aan haar verleende hypotheek- en pandrechten geheel of gedeeltelijk kan beëindigen.

Woonplaatskeuze

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden de hypotheekgever en de bank woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Debiteur

Met debiteur worden onder 'Hypotheekverlening' en overigens in deze akte bedoeld:

- 1) de heer Marinus Adriaan Crum, geboren te Gorinchem op negentien februari negentienhonderd éénennegentig, wonende te 4223 NL Hoornaar, Oudendijk 14, gehuwd;
 - 2) mevrouw Pieterella Bikker, geboren te Gorinchem op tien februari negentienhonderd éénennegentig, wonende te 4223 NL Hoornaar, Oudendijk 14, gehuwd,
- voor zover in deze akte niet anders aangeduid, in deze akte zowel samen als ieder afzonderlijk genoemd: debiteur.

Verkrijging en voorbelasting onderpand

Het registergoed zal door de hypotheekgever in eigendom worden verkregen, ieder voor de onverdeelde helft, door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Register Hypotheken 4, van een afschrift van de akte van levering krachtens een koopovereenkomst, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom, op heden voor mij, notaris, verleden.

Voormeld onderpand is niet met beslag bezwaard en is -behoudens de voor een registergoed als het onderhavige gebruikelijke (beperkte) rechten, kwalitatieve verplichtingen, beperkingen en lasten die moeten worden geacht de zekerheidswaarde van het onderpand niet te beperken- niet met hypotheek of andere (beperkte) rechten, andere kwalitatieve verplichtingen, beperkingen en lasten bezwaard.

Pandrechten

De hypotheekgever verklaarde ter uitvoering van voormelde overeenkomst aan de bank te verpanden, voor zover nodig bij voorbaat, tot gelijke zekerheid als waarvoor hypotheek is verleend:

- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen;
- alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden;
- de rechten als bedoeld in artikel 10 en de eventuele vorderingen uit hoofde van regres als bedoeld in artikel 19 van de hierna genoemde Algemene voorwaarden voor hypotheken van de Rabobank 2009.

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat de bank bevoegd is de hiervoor vermelde roerende zaken en het onderpand samen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren.

De hypotheekgever verklaarde tot voormelde verpanding bevoegd te zijn en dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten.

De bank deelt hierbij bij voorbaat de pandrechten op de eventuele vorderingen uit hoofde van regres mee aan de hypotheekgever die tevens debiteur is.

Hypotheekbedingen

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat deze hypotheekverlening ook is geschied onder de volgende bedingen.

Volgorde verhaal door de banken en verdeling opbrengst

De hypotheekgever en de bank verklaarden het volgende:

In geval van verkoop van het onderpand, verkoop van verpande roerende zaken en/of inning van verpande vorderingen strekt de netto-opbrengst in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 1 genoemd verschuldigd is uit hoofde van verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.

Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde schulden van de debiteur aan de bank onder 1 genoemd nog een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt dit tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 2 genoemd verschuldigd is uit hoofde van verplichtingen tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.

De banken zijn altijd bevoegd een andere verdeling van de netto-opbrengst overeen te komen.

De bank bepaalt zowel bij uitwinning als bij vrijgave/verval van de in deze akte en na te melden algemene voorwaarden vermelde zekerheden op welke wijze en aan welke schulden van de debiteur de netto-opbrengst respectievelijk de ontvangen gelden in verband met vrijgave of verval wordt respectievelijk worden toegerekend.

Bewijskracht bankadministratie

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat de administratie van de bank tot volledig bewijs strekt van het door de debiteur aan de bank verschuldigde, behoudens tegenbewijs.

Huurbeding

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat het onderpand zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank niet mag worden verhuurd of verpacht of anderszins in gebruik worden afgestaan of worden gedoogd dat derden het onderpand gebruiken en dat er geen vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen mag worden bedongen of aanvaard, en dat het recht op huur- of pachtpenningen niet mag worden vervreemd, verpand of anderszins bezwaard.

Inrichting, gedaante en bestemming van het onderpand

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat de inrichting, de gedaante of de bestemming van het onderpand niet mag worden veranderd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank.

Veranderingen en toevoegingen

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat veranderingen en toevoegingen aan het onderpand aangebracht en/of aan te brengen mede tot onderpand voor de vorderingen strekken tot zekerheid waarvoor hypotheek is verleend en dat de hypotheekgever niet bevoegd is veranderingen en toevoegingen aan het onderpand weg te nemen.

Beheer en ontruiming

De hypotheekgever en de bank verklaarden het volgende:

- a. als de hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens de bank in ernstige mate tekortschiet, is de bank bevoegd het onderpand met machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank in beheer te nemen;

- b. de bank is bevoegd het onderpand onder zich te nemen als dat met het oog op de executie vereist is en de hypotheekgever is alsdan verplicht het onderpand geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de bank te stellen;
- c. de kosten die de bank in verband met het beheer of het onder zich nemen van het onderpand maakt, moeten door de hypotheekgever terstond op eerste verzoek van de bank aan haar worden vergoed.

Rechten, bevoegdheden en volmacht

De hypotheekgever verklaarde -voor zover nodig- aan de bank onherroepelijk alle rechten, bevoegdheden en volmachten te verlenen als omschreven in deze akte en de Algemene voorwaarden voor hypotheeken van de Rabobank 2009, met het recht deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk (mede) aan een ander te verlenen.

De bank verklaarde vermelde hypotheekverlening, pandrechten, bevoegdheden en volmachten en alle daarbij gemaakte bedingen te aanvaarden.

Algemene voorwaarden

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat op deze hypotheekverlening en verpanding -voor zover niet anders is overeengekomen- (mede) van toepassing zijn:

- a. de Algemene voorwaarden voor hypotheeken van de Rabobank 2009, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op vijf augustus tweeduizend en negen, onder nummer 248/2009, en
- b. de Algemene Bankvoorwaarden.

Daar waar in deze voorwaarden cliënt is vermeld wordt mede bedoeld hypotheekgever.

De hypotheekgever verklaarde de Algemene voorwaarden voor hypotheeken van de Rabobank 2009 en de Algemene Bankvoorwaarden, die geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken, te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen.

(Gedeeltelijke) derdenhypotheek

Voor het geval dat een hypotheek (mede) door een ander dan de debiteur wordt gevestigd of als de hypotheek wordt verleend door meer hypotheekgevers, of voor de verplichtingen van meer debiteuren, verklaarde de hypotheekgever:

- a. dat hij door de bank is gewezen op en bekend is met de risico's verbonden aan de onderhavige hypotheekverlening;
- b. dat hij zich realiseert dat niet-nakoming door de debiteur van zijn verplichtingen jegens de bank tot gevolg kan hebben dat de bank gebruik maakt van haar rechten uit deze hypotheek.

Registergoed voor eigen bewoning/gebruik

De hypotheekgever verklaarde dat het onderpand niet aan een derde is verhuurd of krachtens enige andere titel in gebruik is gegeven en uitsluitend zal worden gebruikt voor eigen bewoning/gebruik.

Meer hypotheekgevers/debiteuren/banken

De hypotheekgever en de bank verklaarden dat, als in deze akte meer hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken zijn genoemd, het ten aanzien van de hypotheekgever en/of debiteur en/of bank bepaalde voor zowel de hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken samen geldt als voor ieder van hen afzonderlijk.

Toestemming

De verschenen personen onder A. genoemd verklaarden elkaar tot het vorenstaande toestemming als bedoeld in artikel (80b juncto) 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te hebben gegeven en zich te realiseren dat deze toestemming betrekking heeft op alle bestaande en toekomstige vorderingen van de bank op de debiteur als bedoeld in deze akte.

Slot

Partijen geven volmacht aan de notaris en aan ieder van diens medewerkers, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om zonodig namens hen een akte houdende rectificatie van de onderhavige (schuldbekekenis en) hypotheekstelling te ondertekenen.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte is in minuut verleden te Molenwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend

om elf uur en vijfendertig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

w.g. mr. Hert van Praag, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Jella van Troost, in haar hoedanigheid van zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, gedefungeerd notaris te Molenwaard

Ondergetekende, mr. Hert van Praag, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Jella van Troost, in haar hoedanigheid van zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, gedefungeerd notaris te Molenwaard, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 18-04-2016 om 12:10 in register Onroerende Zaken Hyp3 in deel 69443 nummer 57.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend certificaat van KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2 met nummer 5FA93D91C49CB6CA0F60AD3B4B5412BC toebehoort aan Hert van Praag.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.